

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1053/2535

บริษัทไทยสถาปนา จำกัด กับพวก

โจทก์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับพวก

จำเลย

นายสมบูรณ์ พิริยานสธรณ์ โจทก์ที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงมีคำสั่งไม่รับ ฎีกาโจทก์

โจทก์ที่ 2 เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ในประเด็นที่ว่าคดียังไม่สมควรที่ศาลชั้นต้นจะสั่งงดสืบพยานโจทก์ เพราะตามฟ้องโจทก์คดียังไม่ขาดอายุความ และคดีโจทก์เป็นคดีการใช้สิทธิเรียกร้องตามคำพิพากษาอันตั้งหลักฐานโดยคำพิพากษามาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 168 และในประเด็นที่ว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยผิดกฎหมาย เพราะรับฟังข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏในฟ้องหรือตามทางนำสืบ เป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 112,111)

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ทั้งสองจำนวน 17,437.50 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 15,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จและให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 7,279.91 บาท พร้อมดอกเบี้ยในต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 103)

โจทก์ที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 106)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าที่โจทก์ที่ 2 ฎีกาขอให้สืบพยานต่อไปเป็นการโต้เถียง
ดุลพินิจของศาลที่ไต่ถามสืบพยาน อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง และที่โจทก์ยังฎีกาว่าศาล
อุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงผิดกฎหมาย โดยรับฟังข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏในคำฟ้องหรือ
ทางนำสืบ ก็เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของโจทก์ที่ 2 จึงต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ที่
2 นั้น จึงชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าที่โจทก์ที่ 2 ฎีกาขอให้สืบพยานต่อไปเป็นการโต้เถียง
ดุลพินิจของศาลที่ไต่ถามสืบพยาน อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง และที่โจทก์ยังฎีกาว่าศาล
อุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงผิดกฎหมาย โดยรับฟังข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏในคำฟ้องหรือ
ทางนำสืบ ก็เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของโจทก์ที่ 2 จึงต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ที่
2 นั้น จึงชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ